UNIVERSIDAD ORT
Uruguay

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel 2902 15 05
www.ort.edu.uy

Contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual

En la ciudad de Montevideo, el día __de _____ de 202_, **entre por una parte Universidad ORT Uruguay** (en adelante ORT), con domicilio en Cuareim 1451, representada en este acto por Eduardo Mangarelli C.I. 2.011.711-0 y **por otra parte** _____ C.I. N° _____, _____ C.I. N° _____, _____ C.I. N° _____, _____ C.I. N° _____ y _____ C.I. N° _____, con domicilio en _____ _____ _____ _____ respectivamente (en adelante "los Estudiantes"), convienen en celebrar el siguiente contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual:

1. <u>Antecedentes:</u>

Los Estudiantes cursan en la Facultad de Ingeniería de ORT la carrera _____.

En el contexto del mencionado curso, los estudiantes planifican elaborar un proyecto denominado _____ y cuyas características se detallan en el ANEXO A (en adelante "Proyecto").

Conforme con lo previsto en el Artículo 9 del Reglamento estudiantil: *De los derechos de propiedad intelectual de los trabajos elaborados por los alumnos en cumplimiento de requisitos académicos: Todo documento que el estudiante produzca en cumplimiento de requisitos académicos es de propiedad intelectual del alumno.*

Por tal motivo, y atento al interés manifestado por los estudiantes, por la presente ORT les cede y transfiere los derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial que le corresponderán sobre el Proyecto, en los términos que se establece a continuación.

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel 2902 15 05
www.ort.edu.uy

2. Objeto:

Por la presente, ORT cede y transfiere a los Estudiantes la totalidad de derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial sobre el Proyecto, sin restricciones de tipo temporal o territorial de clase alguna.

Dicha cesión incluye la totalidad de derechos de autor y/o de patentes, actuales y futuros, de carácter patrimonial, que pudiera corresponderle a ORT sobre el Proyecto.

3. Condiciones económicas:

La presente cesión se otorga a título gratuito, renunciando ORT a la exigencia del pago de cualquier derecho que pudiera corresponder en relación con la presente cesión.

Los Estudiantes se obligan a abonar la totalidad de los tributos presentes y futuros que puedan gravar la presente operación y la explotación de los derechos cedidos.

4. Publicación del Proyecto por parte de la Universidad ORT Uruguay:

ORT podrá publicar, poner a disposición o en cualquier forma difundir el Proyecto en la Biblioteca de la ORT, en el repositorio virtual de la misma y/o en cualquier plataforma administrada por ORT.

El Cesionario podrá solicitar fundadamente la no publicación, transitoria (por hasta dos años) o definitiva, del Proyecto, pudiendo ORT resolver sobre dicha solicitud a su solo criterio.

5. Exoneración de responsabilidad**:**

ORT no garantiza la originalidad, legitimidad, autenticidad, titularidad y ausencia de gravámenes sobre los derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial cedidos en virtud del presente contrato. En tal sentido, los Estudiantes liberan a ORT de toda responsabilidad y declara que serán los responsables exclusivos por cualquier demanda, pérdida, reclamo, acción, procedimiento,

responsabilidad o daño de cualquier tipo que surja como consecuencia del uso, explotación o aprovechamiento de los derechos referidos.

Asimismo, los Estudiantes se obliga durante el plazo de vigencia de este contrato y aún terminado el mismo, a defender, mantener indemne y en su caso indemnizar a la ORT (así como a sus empleados y eventuales asociados) por cualquier demanda, reclamo, acción, procedimiento o daño directo e indirecto de cualquier tipo que surja como consecuencia de la explotación, con o sin incumplimiento de su parte, de los derechos cedidos en virtud del presente contrato.

Los Estudiantes deberán poner en conocimiento a la ORT de forma inmediata, cualquier demanda, acción, reclamo, procedimiento o daño directo o indirecto, real o potencial, que pudiera existir como consecuencia del uso o aprovechamiento de los derechos licenciados y que pudiera afectar tanto a la ORT como a cualquier tercero.

6. Referencias

El Proyecto deberá indicar en los créditos del sistema que fue realizado como proyecto final de la carrera _____ en Universidad ORT Uruguay, por los Estudiantes, con la tutoría del Prof. _____.

7. Mora automática:

Se pacta la mora automática para el caso de incumplimiento de cualquier obligación asumida en virtud del presente contrato.

8. Domicilios:

Las partes declaran que sus domicilios son los señalados en la comparecencia.

9. Notificaciones:

Las partes declaran válidas las notificaciones realizadas por telegrama colacionado y cualquier otra que se realice en forma fehaciente.

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel 2902 15 05
www.ort.edu.uy

10. Conformidad:

En señal de conformidad, las partes suscriben dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha indicados en la comparecencia, las que también son firmadas por los estudiantes que desarrollaron el proyecto.

Por Universidad ORT Uruguay:

Aclaración

Por el Cesionario:

Aclaración:

Estudiantes:

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel 2902 15 05
www.ort.edu.uy

Anexo A: Detalle del Proyecto

Descripción de la situación actual:

Descripción de la solución propuesta (principales requerimientos)

Entregables del proyecto: